외국인 체류확인서 열람·교부 업무 처리 지침

- 2023. 6. 12.(월) 법무부 -

1 제정 취지

❍ 「출입국관리법」에 따른 외국인등록 또는 체류지변경신고를 한 경우 「주택임대차보호법」 제3조제1항에서 주택임대차의 대항력 취득 요건으로 규정하고 있는 주민등록과 동일한 법적 효과가 인정된다는 대법원 판례에도 불구하고,

❍ 그동안 특정 건물 또는 시설의 소재지에 전입신고한 외국인의 유무를 확인할 수 있는 제도가 마련되어 있지 않아, 이를 확인할 수 있는 '외국인체류확인서 열람·교부' 제도 마련(출입국관리법 및 시행령·시행규칙 개정)

2 열람 또는 교부 대상자

❍ 특정 건물 또는 시설의 소재지를 체류지(거소지 포함, 이하 동일)로 신고한 **외국인***

* 등록외국인 또는 외국국적동포 국내거소신고자 중 합법 체류자만 해당(체류기간경과자, 소재불명자, 거주불명자 및 과거 체류자는 제외)

3 열람 또는 교부 신청권자 (출입국관리법 제88조의3 제2항 각호)

(1) 특정 건물이나 시설의 소유자 본인(제3자 위임 가능)이나 그 세대원

※ 법원으로부터 등기권리 확정판결을 받은 자(판결문 확인) 또는 소유자 사망에 따른 상속권자에 해당되는 자(배우자 및 1순위 상속자(직계비속)로 가족관계등록부 확인)는 소유주로 갈음하여 열람 신청 가능(민법 제187조 등)

(2) 특정 건물이나 시설의 임차인 본인(제3자 위임 가능)이나 그 세대원

※ 임대차 계약이 종료되어 다른 거주지로 이전한 전(前) 임차인은 열람·교부 신청 불가

(3) 특정 건물이나 시설의 매매계약자(제3자 위임 가능) 또는 임대차계약자 본인(제3자 위임 가능)

※ 경매 낙찰자가 낙찰허가결정문, 입찰보증금 영수증, 대금지급기일(기한)안내(통지) 중 하나를 제출하면 매매계약자로 인정(제3자 위임 가능)

(4) 관계 법령에 따라 경매참가자가 경매에 참가하기 위하여 신청하는 경우

(5) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제5호라목에 따른 신용조사회사

또는「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」제2조제4호에 따른 감정평가법인 등이 임차인의 실태 등을 확인하기 위하여 신청하는 경우

(6) 대통령령으로 정하는 금융회사 등이 담보주택의 근저당 설정을 위하여 신청하는 경우

(7) 법원의 현황 조사명령서에 의하여 집행관이 신청하는 경우

4 입증 서류 (출입국관리법 시행규칙 별표 5의3 참고)

(1) 소유자 본인 또는 그 세대원: 등기사항증명서(등기부등본), 등기필정보(등기필증·등기권리증), 건축물 대장 등 소유자임을 확인할 수 있는 자료

(2) 임차인 본인 또는 그 세대원: 임대차계약서, 전세권설정 등기된 등기부등본 등 임차인임을 확인할 수 있는 자료

(3) 매매계약자, 임대차계약자: 매매·임대차 계약서 등

(4) 경매참가자: 경매 일시와 해당 물건소재지가 나타나 있는 (신문)공고문이나 대법원의 경매사이트 등에서 출력한 자료 등

(5) 신용정보업자: 타인으로부터 신용조사의뢰서 또는 임대차정보조사의뢰서

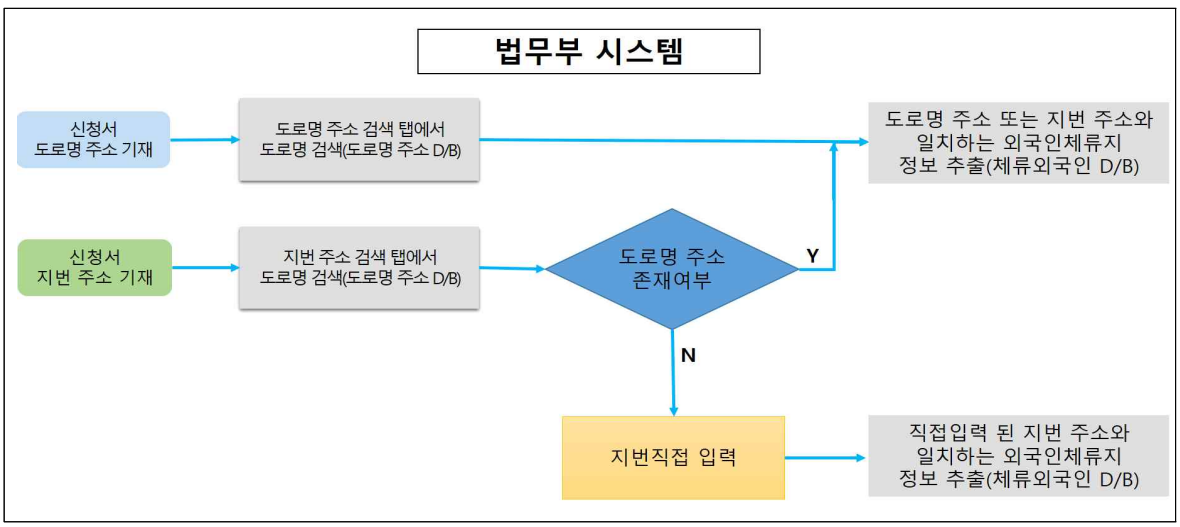
(6) 감정평가업자: 감정평가의뢰서

(7) 금융회사*: 담보주택 근저당 설정을 위한 관계 서류

* 「주민등록법」 시행령 별표 제3호 각 목에 따른 금융회사(붙임 자료 참고)

(8) 집행관: 법원장이 발행한 현황 조사명령서

5 열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지 조회 방식



(1) ‘외국인체류확인서 열람 또는 교부 신청서’ 상 소재지를 도로명주소로 기재

- 도로명주소 또는 해당 지번주소로 검색 후 일치하는 주소지에 체류외국인이 있을 경우, 대상자의 ‘외국인체류확인서’ 열람 또는 교부

※ ’외국인체류확인서‘ 상 도로명주소와 지번주소 함께 표기

(2) ‘외국인체류확인서 열람 또는 교부 신청서’ 상 소재지를 지번주소로 기재

- 지번주소 검색 탭에서 주소 검색 후 일치하는 주소지에 체류외국인이 있을 경우, 대상자의 ‘외국인체류확인서’ 열람 또는 교부

- 지번주소 검색 탭에서 주소 검색 결과 해당 지번과 매칭되는 도로명주소가 존재하지 않는 경우 “지번직접입력”을 통하여 재검색 후 일치하는 지번주소지에 체류외국인이 있을 경우, 대상자의 ‘외국인체류확인서’ 열람 또는 교부

※ ’외국인체류확인서‘ 상 지번주소만 표기되며, 도로명주소는 공란으로 표기(도로명주소가 미부여되었기 때문에 표기되지 않는다는 문구가 기재됨)

6 교부 또는 발급

[예시1] 공부(公簿) 상 주소는 ‘만세로 111, 1동 418호’인데, 신청인은 ‘열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지’란에 ‘만세로 111, 418호’라고만 기재하여 신청한 경우

➡ 아파트 단지가 단 한 개의 동으로 이루어진 경우로 ‘만세로 111, 1동 418호’와 ‘만세로 111, 418호’는 동일한 물건으로 파악되기 때문에 ‘만세로 111, 418호’로 신청하더라도 ‘외국인체류확인서 열람 또는 교부’ 가능

[예시2] (다가구 주택) 주소를 ○○○길 34 A1호로 표기하여 신청한 경우

➡ 주택 등 해당 건물 전체가 단독으로 등기되어 있기 때문에 ○○○길 34 전체 열람·교부 가능

[예시3] (다세대 주택) 주소를 ○○○5길 23-3 으로 표기하여 신청한 경우 >> 민원인에게 대상 건물 또는 시설의 정확한 소재지를 확인토록 한 후 업무 처리**(확인이 안 될 경우 업무 처리 불가)**

➡ 호수별로 소유권이 구분되어 등기되어 있는 다세대 주택이기 때문에 상세주소를 특정하지 않을 경우 열람·교부 불가

구 분	주택의 종류
단독 주택	단독 주택
	다중 주택
	다가구 주택
공동 주택	**다세대 주택**
	연립 주택
	아파트
	기숙사

(1) 시스템을 조회하여 신청한 특정 건물 또는 시설의 소재지가 체류외국인 주소와 일치하거나 같은 주소로 판단될 경우 발급

(2) 외국인체류확인서는 특정 건물 또는 시설의 소재지를 체류지로 신고한 외국인의 성명 일부와 전입일자 표기하여 발급

7 수수료

(1) **(열람)** 건당 300원

(2) **(교부)** 건당 400원, 다만 법 제88조의3 제2항제3호 각목에 따라 신청하는 경우는 건당 500원

※ 접수 후 처리하였으나 대상자가 나오지 않는 경우도 수수료 부과

※ 수수료는 소재지별 건별 부과

(예시) A가 '○○○5길 23-3', '○○○10길 215' 및 '○○○15길 2'에 등 3건의 주소지에 대해 '외국인체류확인서' 열람을 일괄적으로 신청한 경우 수수료는 900원)

8 참고 사항

○ 출입국관리법 상 외국인의 정보는 개인별로 관리되기 때문에 주민등록법 상의 세대주·세대원 여부는 '외국인체류확인서'를 통해 확인 할 수 없으며, 특정 건물 또는 시설의 소재지를 체류지로 신고한 모든 외국인이 '외국인체류확인서' 상에 표기됨

※ **[예시]** 동거가족 A(부), B(모), C(아들)가 '○○○5길 23-3'을 체류지로 신고한 경우 해당 소재지에 대하여 '외국인체류확인서 열람·교부' 신청하면 '외국인체류확인서' 상에는 A, B, C 모두 표기됨.

○ '외국인체류확인서 열람 또는 교부'를 일괄로 신청하는 경우라도 '외국인체류확인서'는 소재지별로 각각 발급됨

붙임 「출입국관리법」 시행령 제93조의2에 따른 금융회사의 범위

외국인체류확인서 열람 또는 교부를 신청할 수 있는 금융회사

가. 「건설산업기본법」에 따른 공제조합
나. 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사
다. 「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금
라. 「농림수산업자 신용보증법」에 따른 농림수산업자 신용보증기금
마. 「농업협동조합법」에 따른 조합과 농업협동조합중앙회
바. 「무역보험법」에 따른 한국무역보험공사
사. 「보험업법」에 따른 보험회사
아. 「산림조합법」에 따른 산림조합과 산림조합중앙회
자. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행
차. 「새마을금고법」에 따른 새마을금고와 새마을금고중앙회
카. 「수산업협동조합법」에 따른 조합과 수산업협동조합중앙회
타. 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금
파. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제10호의2에 따른 채권추심회사
하. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합과 신용협동조합중앙회
거. 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사와 겸영여신업자
너. 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사와 정리금융기관
더. 「은행법」 제8조 제1항에 따라 인가받은 은행
러. 「은행법」 제58조 제1항에 따라 인가를 받은 외국은행의 지점과 대리점
머. 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 유동화전문회사
버. 「주택도시기금법」에 따른 주택도시보증공사
어. 「중소기업은행법」에 따라 설립된 중소기업은행
저. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소벤처기업진흥공단
처. 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업협동조합
커. 「지역신용보증재단법」에 따른 지역신용보증재단과 신용보증재단중앙회
터. 「한국산업은행법」에 따라 설립된 한국산업은행
퍼. 「한국수출입은행법」에 따라 설립된 한국수출입은행
허. 「한국정책금융공사법」에 따른 한국정책금융공사
고. 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사
노. 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」 제3조에 따른 서민금융진흥원과 같은 법 제2조 제6호에 따른 사업수행기관

붙임 **외국인체류확인서 열람 · 교부 신청 자격에 관한 입증서류의 범위**

[별표 5의3]

외국인체류확인서 열람 · 교부 신청 자격에 관한 입증서류의 범위

(제75조의2제2항 전단 관련)

열람 또는 교부를 신청하려는 자	입증서류
1. 법 제88조의3제2항제1호에 해당하는 자	가. 소유자 본인이나 세대원: 등기사항증명서, 등기필정보, 건축물 대장 등 소유자임을 확인할 수 있는 자료 및 세대원의 경우 주민등록표 등본 등 세대원임을 확인할 수 있는 자료 나. 임차인 본인이나 세대원: 임대차계약서 등 임차인임을 확인할 수 있는 자료 및 세대원의 경우 주민등록표 등본 등 세대원임을 확인할 수 있는 자료 다. 매매계약자 본인: 매매계약서 등 매매계약자임을 확인할 수 있는 자료 라. 임대차계약자 본인: 임대차계약서 등 임대차계약자임을 확인할 수 있는 자료
2. 법 제88조의3제2항제2호에 해당하는 자	가. 소유자 본인: 등기사항증명서, 등기필정보, 건축물 대장 등 소유자임을 확인할 수 있는 자료 나. 임차인 본인: 임대차계약서 등 임차인임을 확인할 수 있는 자료 다. 매매계약자 본인: 매매계약서 등 매매계약자임을 확인할 수 있는 자료 라. 임대차계약자 본인: 임대차계약서 등 임대차계약자임을 확인할 수 있는 자료
3. 법 제88조의3제2항제3호 가목에 해당하는 자	건물 또는 시설에 관한 경매 일시 및 소재지가 나타나 있는 신문공고문 등 해당 건물 또는 시설이 경매 대상임을 확인할 수 있는 자료
4. 법 제88조의3제2항제3호 나목에 해당하는 자	신용조사의뢰서, 임대차정보조사의뢰서 또는 감정평가의뢰서
5. 법 제88조의3제2항제3호 다목에 해당하는 자	건물 또는 시설의 소재지가 나타나 있는 근저당설정계약서 또는 대출약정서 등 근저당 설정 관계 서류
6. 법 제88조의3제2항제3호 라목에 해당하는 자	법원장이 발행한 현황조사명령서

비고

입증서류는 사본을 포함하되 원본과 동일함이 확인되어야 한다.

붙임 **관련 서식**

■ 출입국관리법 시행규칙 [별지 제139호의3서식]

외국인체류확인서 열람 또는 교부 신청서

※ 뒤쪽의 유의사항을 읽고 작성하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 작성하지 않습니다. (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 즉시

신청 내용	체류확인서 열람 [ ]	체류확인서 교부 [ ]

개인 신청인	성명 (서명 또는 인)		주민등록(외국인등록 · 국내거소신고)번호
	주소		연락처
법인 · 단체 신청인	명칭		사업자등록번호
	대표자 (서명 또는 인)		연락처
	소재지		
	방문자 성명	주민등록(외국인등록 · 국내거소신고)번호	연락처

열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지

용도 및 목적

「출입국관리법」 제88조의3제1항 및 같은 법 시행규칙 제75조의2제1항에 따라 외국인체류확인서 열람 또는 교부를 신청합니다.

년 월 일

○○ 출입국 · 외국인청(사무소 · 출장소)장 / ○○ 읍 · 면 · 동의 장 또는 출장소장 귀하

제출 서류	신청인의 신분증명서 ※ 법인 · 단체의 경우에는 대표자의 신분증명서, 법인인감증명서 또는 사용인감계를 제출합니다.	수수료 - 열람: 1건 1회 300원 - 교부: 1통 400원 ※「출입국관리법」 제88조의3제2항제3호에 해당하는 경우에는 500원
담당 공무원 확인 서류	신청인이 외국인체류확인서의 열람 또는 교부 신청을 할 수 있는 자임을 입증하는 「출입국관리법 시행규칙」 별표 5의3에 따른 입증서류	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무 처리를 위해 담당 공무원이「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용(「주택임대차보호법」제3조의6제2항 후단에 따른 전산처리정보조직의 이용을 포함합니다)을 통해 위의 담당 공무원 확인 서류를 확인하는 것에 동의합니다.

※ 신청인(위임한 경우 위임한 자)이 행정정보의 공동이용에 동의하지 않거나 기관 상황에 따라 행정정보의 공동이용을 통해 확인할 수 있는 서류가 아닌 경우에는 신청인이 직접 해당 서류를 제출해야 합니다.

신청인 (서명 또는 인)

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

※ 위임장은 위임하여 신청하는 경우에만 작성합니다. (뒤쪽)

위임장

「출입국관리법」 제88조의3제2항제2호에 따라 위 신청인에게 외국인 체류확인서 열람 또는 교부 신청을 위임합니다.

년 월 일

위임한 자 (개인)	성명 (서명 또는 인)	주민등록(외국인등록 · 국내거소신고)번호
	주소	연락처
위임한 자 (법인 · 단체)	명칭	사업자등록번호
	대표자 (서명 또는 인)	연락처
	소재지	

유의 사항

1. ‘서명 또는 인’ 란에는 서명을 하거나 도장을 찍어야 하며 지문은 사용할 수 없습니다. 이 경우 서명을 할 때에는 자필로 신분증명서 상에 표기된 성명을 써야 합니다. 다만, 구술 민원으로 신청하는 경우에는 손도장을 찍을 수 있습니다.
2. 법인 · 단체 신청인의 경우에는 ‘대표자’ 란에 대표자가 서명하거나 법인 인감(사용 인감을 포함합니다)을 찍습니다.
3. 동일 신청자가 동일 입증서류에 따라 동일 목적으로 여러 건물 또는 시설의 소재지에 대해 외국인 체류확인서의 열람 또는 교부를 신청하는 경우에는 「출입국관리법 시행규칙」 별지 제139호의3서식 및 별지 제139호의4서식에 따라 일괄 신청할 수 있습니다. 이 경우 해당 별지 제139호의3서식과 별지 제139호의4서식 사이에는 신청인의 확인(간인)이 있어야 합니다.
4. 외국인 체류확인서의 열람 또는 교부 신청의 위임은 해당 건물 또는 시설의 소유자, 임차인, 임대차계약자 또는 매매계약자 본인만이 할 수 있습니다. 이 경우 위임받아 신청하는 자는 위임장과 위임한 자 및 위임을 받은 자의 신분증명서[법인 · 단체의 경우에는 대표자의 신분증명서(사본을 제출하는 경우에는 법인인감 또는 사용인감 날인이 필요합니다), 법인인감증명서 또는 사용인감계를 말하며, 대표자의 신분증명서를 사본으로 제출하는 경우에는 법인인감 또는 사용인감을 날인해 제출해야 합니다]를 함께 제출해야 합니다.

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 출입국관리법 시행규칙 [별지 제139호의4서식]

외국인체류확인서 열람 또는 교부 일괄 신청서

열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지	
열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지	
열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지	
열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지	
열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지	
열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지	
열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지	
열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지	
열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지	
열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설의 소재지	

유 의 사 항

동일 신청자가 동일 입증서류에 따라 동일 목적으로 여러 건물 또는 시설의 소재지에 대해 외국인 체류확인서의 열람 또는 교부를 신청하는 경우에 사용합니다.

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 출입국관리법 시행규칙 [별지 제139호의5서식]

외국인체류확인서

발급번호	발급일자

열람 또는 교부 대상 건물 또는 시설 소재지	

일련번호	성명	전입일자	비고

「출입국관리법」 제88조의3 및 같은 법 시행규칙 제75조의2제7항에 따라 해당 건물 또는 시설의 소재지를 체류지로 신고(변경신고를 포함합니다)한 외국인은 위와 같음을 증명합니다.

년 월 일

○○ 출입국 · 외국인청(사무소 · 출장소)장 /
○○ 읍 • 면 • 동의 장 또는 출장소장

직인

유 의 사 항

확인하려는 특정 건물 또는 시설의 소재지를 사실과 다르게 기재한 경우에는 외국인체류확인서를 통해 해당 건물 또는 시설의 소재지를 체류지로 신고(변경신고를 포함합니다)한 외국인의 정보를 확인할 수 없습니다.

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]